

Dossiê Saneatório dos Processos Partilha · Guarda · Pensões

Visão forense unificada das três frentes · caso Onesti × Gorenstein · proc. 1006744-58.2023 (divórcio/
partilha) + 1012537-07.2025 (revisional) + frentes de guarda/protetivas

Estado · matéria incontroversa · pontos controvertidos · provas · pedidos de saneamento (CPC 357) · riscos
— por frente

Documento 101 (revisão 2 · ampliado) · parecer de PhD perito forense · consolida e sucede os Docs 98, 99 e 100 · inclui
aprofundamento forense financeiro (5 eixos: conta-tubo Apoio · dicotomia SISBAJUD · desbloqueio indevido · shadow
director · cruzamento IR×comprovantes×fundos)

"Sanear é separar o que já está provado do que ainda precisa ser provado — e fixar, antes da
instrução, tudo o que o próprio réu já confessou. Nas três frentes, o adversário produziu, com
suas próprias petições, a prova que faltava: ganha R\$ 50 mil, tem R\$ 32 milhões, ainda
comanda a Evino, e cronometrou cada 'perda de renda' para a véspera de cada pedido."

I — MAPA DAS FRENTES E PROVENIÊNCIA

FRENTE	AUTOS / VEÍCULO	POSIÇÃO DE MILLENA	DOCUMENTO-BASE
Partilha	1006744-58.2023 (1ª VF Pinheiros)	Requerente / meeira (CC 1.658-1.660)	Docs 89-97, 100
Pensões / alimentos	1012537-07.2025 (revisional, conexa) + reconvenção	Genitora representante dos filhos	Docs 98, 99
Guarda / parental	guarda compartilhada formal + protetivas (LMP) + IP em curso	Genitora guardiã de fato	Relatório Integrado (vetor 5)

Base documental desta consolidação: pacote de 7 notificações/representações (01-07) e suas versões aprimoradas; parecer de revisão "00"; carteira Ajaccio (Doc 92); e o acervo 89-100. Ferramental de software recebido (plugins) não é conteúdo processual; o plugin de prospecção/vendas é alheio ao caso.

II — FRENTE 1: PARTILHA

II.1 — Estado e tese central

Partilha sob comunhão parcial de patrimônio bilionário concentrado no **FIP Ajaccio** (100% Evino), com **iliquidez aparente** oposta à meeira e **liquidez seletiva** a favor do réu. O réu mantém **controle fático** da Evino (Doc 100: representante legal em processo ativo 2026) apesar da alegada "saída".

II.2 — Matéria incontroversa a fixar (confissões do réu)

FATO	FONTE
Renda do réu de R\$ 50.000/mês (Vila Porto International Business S.A.)	reconvenção 1012537-07.2025
Patrimônio do réu > R\$ 32.000.000,00	contestação/reconv.
Oferta de aquisição das cotas por > R\$ 4.000.000,00 (Operação Ricardo)	Doc 90
Réu é representante legal da Evino em processo ativo (TJMS 0926609-45.2024)	Doc 100 / Exato PF

II.3 — Pontos controvertidos e ônus (proposta)

CONTROVÉRSIA	ÔNUS	FUNDAMENTO
--------------	------	------------

Valor e titularidade das cotas de Ari (Classes A+F, ~4,42%)	Inversão → réu/ OSLO	Assimetria + 1.000+ dias de retenção (CNJ 492/2023)
Iliquidez do FIP	réu/OSLO	Afirmada sem prova (fls. 1421-1423, sem política/ laudo/ata)
Natureza dos ativos do CPF (caixa × "cotas ilíquidas")	réu	SISBAJUD achou caixa (R\$ 84,8 MM), não cotas (Docs 89/90/93)
Destino da cisão R\$ 57.180.967,46 (Evino→RT127)	réu/empresas	RT127 distratada; acervo não declarado

II.4 — Calibração jurídica decisiva (evitar improcedência)

Cisão de 31/12/2021 → fraude CONTRA CREDITORES (CC 158), não fraude à execução (CPC 792). Em 31/12/2021 o divórcio ainda não fora ajuizado (jan/2023). A fraude à execução exige litispendência/ constrição; a fraude contra credores exige apenas anterioridade do crédito/meação + eventus damni.

Reservar o CPC 792 IV para os atos **pós-litispendência** (reorganizações 2024-2025: Classe J, reestruturação RCVM 175, Bonifácio, Operação Ricardo). Enquadrar cada ato na sua janela evita munição de improcedência.

II.5 — Provas a produzir (saneamento)

- **Ofício à CVM/OSLO:** ficha de cotistas, valor e datas das cotas de Ari (fixa o gap patrimonial).
- **Perícia contábil única** (CPC 464): participação efetiva no PL do Ajaccio; marcação a valor justo da Evino; reconstituição do fluxo Evino→Apoio Adm.→PF.
- **Exibição** (CPC 396-404): Acordo de Cotistas integral (Cláusulas 9.7 e 10.1.7); atos da cisão; boletins de subscrição.
- **Certidão de objeto e pé** (TJMS 0926609-45.2024 e TRT2 1000094-95.2019) — confronto com a destituição alegada (13/01/2025).
- **IDPJ** (CC 50; CPC 133-137), inclusive inversa, alcançando Evino/RT127/Bonifácio/Vila Porto.

II-A — APROFUNDAMENTO FORENSE FINANCEIRO (5 EIXOS)

Detalhamento dos achados patrimoniais que sustentam a partilha e contaminam a defesa de iliquidez, conforme cruzamento do acervo (Docs 89-100), do portfólio contábil (Doc 97) e dos extratos/IR de Ari.

II-A.1 — A conta-tubo "Apoio Ari" (movimentações)

A **Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda.** (CNPJ 17.867.118/0001-14), microempresa de capital R\$ 1.000 e **saldo médio reduzido**, opera como **conta de passagem**: recebe da E-Vino e repassa à pessoa física do réu em curto intervalo (fluxos F2/F3 do portfólio). O **IR de Ari confirma** a "Apoio Administrativo" (17.867.118/0001-14) como **fonte pagadora** dele — ou seja, a PJ que deveria prestar serviço administrativo paga rendimento ao próprio titular. Padrão clássico de **confusão patrimonial** (CC 50) e de **despersonalização funcional** (a PJ não tem substância operacional; é veículo de trânsito de caixa).

Provas a produzir: extrato bancário completo da Apoio Adm. (17.867.118) e da E-Vino, cruzados por data/valor; demonstração do descasamento entre o objeto social (apoio administrativo, CNAE 8219-9/99) e a natureza dos repasses; IDPJ sobre o fluxo E-Vino → Apoio Adm. → PF.

II-A.2 — A DICOTOMIA dos ativos encontrados no SISBAJUD

A defesa unifica tudo sob o rótulo "cotas de fundo ilíquido". A pesquisa SISBAJUD, porém, revelou **duas naturezas distintas** de ativo no CPF de Ari — e essa dicotomia desmonta a tese:

NATUREZA	ATIVO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	CONSEQUÊNCIA
ILÍQUIDO	FRAM / cotas do FIP Ajaccio (Classes A+F)	NENHUM — não há escritura de cota nem boletim de subscrição nos autos	A própria "iliquidez" carece de lastro documental; o réu alega o que não prova
LÍQUIDO		Resposta SISBAJUD positiva (fls. 418)	Caixa disponível — incompatível com "tudo ilíquido"

Conta Itaú + caixa/ aplicações em contas correntes		
--	--	--

Reconciliação de cifras [CONFERIR]: o acervo registra Itaú com saldo de **R\$ 4,16 MM em fls. 418 (2023)**; a banca aponta posição de **~R\$ 10 MM em Itaú** — confirmar a data/extrato (pode ser posição agregada ou momento distinto). De todo modo, a existência de **caixa líquido relevante** está provada e contradiz a narrativa de iliquidez total. Os R\$ 84.856.714,65 identificados pelo SISBAJUD eram **disponibilidade em conta**, não cotas (Docs 89/90/93).

Tese forense: a defesa pratica **amálgama indevido** — junta o ilíquido sem prova (cotas FRAM/Ajaccio) com o líquido comprovado (Itaú/caixa) e aplica a ambos o rótulo conveniente da iliquidez. O perito separa: o que é líquido responde já à meação; o que é dito ilíquido exige que o réu prove a própria existência e o valor (extrato do Livro de Cotistas).

II-A.3 — Os ~R\$ 5 MM desbloqueados indevidamente (pós-dicotomia)

Após a constrição, houve **liberação administrativa de recursos sem ordem judicial** (fluxo F7): o portfólio registra **R\$ 2.960.039,61** desbloqueados pelo BTG; a banca aponta total da ordem de **~R\$ 5 MM** [CONFERIR — consolidar todos os eventos de desbloqueio]. Trata-se de **possível descumprimento de ordem judicial** (CPC art. 77, IV e §§) e de quebra do dever da instituição, ainda mais grave por ocorrer **justamente sobre a parcela líquida** que a defesa alega inexistir.

Provas: protocolo e logs SISBAJUD (datas, valores, código de retorno); ofício ao BTG para justificar a liberação; consolidação do montante total desbloqueado; pedido de **recomposição** do valor e de **responsabilização** (CPC 77 §2º).

II-A.4 — A função de SHADOW DIRECTOR (administrador de fato)

O réu alega desligamento, mas exerce **direção de fato** ("shadow director") em múltiplas frentes simultâneas:

- **Representante legal da Evino** em processo ativo 2026 (TJMS — Doc 100);
- **Salário de R\$ 50.000/mês da Vila Porto International Business S.A.** (revisional) — empresa do **mesmo setor** vedado pela não-concorrência;
- Atuação como **"diretor de novos negócios"** [CONFERIR título exato] — função de gestão incompatível com a alegada saída;
- **Assinaturas societárias na Víssimo** (jan-mar/2025), posteriores à "demissão" de 02/12/2024.

Juridicamente, o **administrador de fato** responde como administrador de direito (CC 1.011 e ss.; teoria do administrador oculto). A persistência da gestão prova que a "saída" foi **simulação** (CC 167) e que a renda/ poder econômico nunca cessaram — derrubando a hipossuficiência.

II-A.5 — Cruzamento IR × comprovantes × fundos (coinvestimento dissimulado)

Eixo decisivo para converter "gastos" em **patrimônio**. O IR do réu declara **rendimentos de fundos e aumento(s) de capital**; ao mesmo tempo, foram trazidos ao processo **comprovantes de "gastos"** cuja natureza econômica é suspeita. A hipótese pericial: parte desses "gastos" não é consumo — é **coinvestimento/ aporte em fundos**, inclusive via **fundos de fundos (FICs)** e veículos no exterior.

DADO A CRUZAR	FONTE	O QUE O CRUZAMENTO REVELA
Rendimentos de fundos declarados	IR de Ari (ficha "bens e direitos" / rendimentos)	Quais fundos ele admite deter
Aumento de capital declarado	IR (evolução patrimonial ano a ano)	Patrimônio cresce apesar da alegada "receita zero"
Comprovantes de "gastos" no processo	autos (revisional/divórcio)	Destinatário e finalidade real de cada pagamento
Fundos registrados no IR × FICs	IR × CVM	Se o "gasto" entra como aporte num FIC/fundo de fundos, é patrimônio, não despesa

Conclusão do eixo: se um "gasto" comprovado nos autos tem como destino um **fundo** que aparece (ou deveria aparecer) no IR de Ari, ele é **aporte patrimonial dissimulado de despesa** — reforça a capacidade financeira (Doc 95) e a base de partilha, e funda o pedido de exibição das NFs (Doc 96). A diligência é o **cruzamento triplo**: comprovante → fundo de destino → ficha do IR / registro CVM (inclusive fundos de fundos).

Provas: exibição integral do IR de Ari (todos os exercícios); exibição dos comprovantes com identificação de beneficiário; ofício à CVM para a relação de fundos em que o CPF figura como cotista (direta ou via FIC); perícia de cruzamento (comprovante × fundo × IR).

III — FRENTE 2: PENSÕES / ALIMENTOS

III.1 — Estado

Revisional ajuizada por **Ari** pedindo redução para **R\$ 5.000**; reconvenção dos filhos pedindo majoração para **R\$ 30.000**. Tutela de redução **INDEFERIDA** (fls. 375/376 e parecer MP fls. 1544/1546). Prisão civil do réu por inadimplemento decretada (fls. 1545).

III.2 — A "cronometragem" das perdas de renda (badge de má-fé)

DATA	ATO	LEITURA FORENSE
09/05/2024	Reeleição de Ari como Diretor de Produtos da Evino (mandato até 25/05/2026)	vínculo e renda vigentes
02/12/2024	"Demissão" da Evino	3 dias antes da petição seguinte
05/12/2024	Petição alegando "receita zero" para reduzir alimentos	perda de renda cronometrada
jan-mar/2025	Assinaturas de Ari em atos societários da Víssimo	posteriores à "demissão" — desmentem a saída
29/01/2025	Recebe non-compet R\$ 749.183,38	liquidez para si
01/07/2025	Contrato Vila Porto Vinhos (mesmo setor; R\$ 50k/mês)	viola a própria não-concorrência; renda nova

Padrão, não acaso: a "perda de renda" é sempre formalizada na véspera do pedido judicial e desmentida por atos posteriores. Sustenta litigância de má-fé (CPC 80, II) e a presunção do art. 400 do CPC.

III.3 — Gastos das crianças (tese contábil já acolhida pelo MP)

O MP já reconheceu (fls. 1544/1546): mensalidade menor (Camino→Módulo) ≠ custo menor (uniforme, alimentação, material, passeios à parte) e **o custo cresce com a idade**. O Doc 98 quantifica: carga horária menor (Caio sai 12h; Maia 13h-18h vs Camino 7:45-15:30) **desloca** custo para casa/atividades; enxoval sazonal + uniforme somado; dança da Maia mais cara fora do clube; plano de saúde cancelado por Ari.

III.4 — Provas e pedidos (saneamento)

- **Exibição:** contrato/boletos integrais do Módulo (todas as rubricas) × histórico Camino; contrato da dança; comprovante de cancelamento do plano; contrato Vila Porto (R\$ 50k).
- **NFs por rubrica** (quadro Doc 98 §VI) — fecha a lacuna apontada pelo MP.
- **Tutela de evidência** (CPC 311 II) para estabilizar/majorar com base na renda confessada.
- **Localizar a fls. dos R\$ 11k** de despesa pessoal declarada por Ari (autos do divórcio) — confronto com R\$ 50k de renda.

IV — FRENTE 3: GUARDA / PARENTAL

IV.1 — Estado e correção fática essencial

Não há monoparentalidade — há guarda compartilhada formal com exercício unilateral de fato. Guarda e visitas **suspensas desde out/2024**; medidas protetivas vigentes; **IP em curso**. O afastamento foi imposto pelo Estado — logo o ilícito imputável não é o afastamento em si, mas a **conduta dolosa anterior** que o causou (causalidade adequada, CC 403).

IV.2 — Enquadramento (calibrado)

TESE	BASE	CAUTELA
Violência vicária (instrumentalização do vínculo)	Lei 15.384/2026 — 6ª forma de violência doméstica no art. 7º da LMP	Usar a inclusão na LMP; jamais o tipo penal de vicaricídio (CP 121-B, que exige morte)
Abandono afetivo qualificado (dano à criança)	Lei 15.240/2025	Titular do dano é a criança — pedido próprio
Conversão da guarda em unilateral	CC 1.583-1.584	Com base no melhor interesse + protetivas
Dano material (honorários como dano emergente)	CC 389/404	Da mãe instrumentalizada — pedido próprio

Cisão de titularidade (evitar ilegitimidade): o filho pleiteia o dano dele (abandono afetivo); a mãe, o dela (violência vicária/psicológica/material). Pedido do genitor descrevendo dano da criança gera ilegitimidade. Manter separados.

IV.3 — Provas e pedidos (saneamento)

- Juntada do **IP em curso** e da decisão de suspensão de out/2024 (prova do reconhecimento estatal da gravidade).
- **Estudo psicossocial** (perícia) sobre o exercício parental e o melhor interesse.
- Pedido de **conversão da guarda em unilateral** e de regulamentação protetiva de eventual reaproximação.
- Manutenção/ampliação das **protetivas** (LMP arts. 19 e 24).

V — EIXO TRANSVERSAL: MÁ-FÉ E CONTAMINAÇÃO DAS ALEGAÇÕES

ALEGAÇÃO DO RÉU	PROVA EM CONTRÁRIO	FRENTE
"Desliguei-me totalmente da Evino"	Representante legal em processo ativo 2026 (Doc 100)	Partilha
"Ativos do meu CPF são cotas ilíquidas"	SISBAJUD achou caixa, não cotas; cotas penhoradas à parte	Partilha/Pensões
"Receita zero / não tenho renda"	R\$ 50k/mês confessado; "demissão" 3 dias antes do pedido	Pensões
"Gastos das crianças caíram R\$ 17.146,07"	MP rejeitou; mensalidade menor ≠ custo menor (Doc 98)	Pensões
"Não há violência; sou pai presente"	Suspensão judicial out/2024 + IP em curso + protetivas	Guarda

Efeito do padrão (não do deslize isolado): cinco alegações contraditadas por prova autorizam o juízo a (a) **inverter o ônus** quanto ao patrimônio, (b) aplicar a **presunção do art. 400 CPC** onde o réu detém a prova e não a exhibe, (c) reconhecer **litigância de má-fé** (CPC 80/81). Tecnicamente: pede-se o reconhecimento do **padrão**, não a nulidade global das alegações.

VI — ROTEIRO DE SANEAMENTO INTEGRADO (CPC 357)

1. **Conservação primeiro:** manter/ampliar protetivas e cautelares contra dissipação (RT127, Bonifácio, Vila Porto) — antes do mérito patrimonial.

2. **Audiência de saneamento cooperativo** (CPC 357 §3º): fixar incontroversos (renda R\$ 50k, patrimônio R\$ 32 MM, oferta R\$ 4 MM, vínculo Evino, idade dos filhos, suspensão out/2024).
3. **Distribuição/inversão do ônus** quanto ao patrimônio (assimetria + retenção + gênero).
4. **Perícia única** servindo às três frentes (contábil-patrimonial + psicossocial).
5. **Tutela de evidência** sobre alimentos (renda confessada) e sobre a guarda unilateral (suspensão + IP).
6. **Reconhecimento da conexão** (CPC 55) entre divórcio e revisional; frentes de guarda/LMP coordenadas em paralelo (evitar extinção parcial por competência).
7. **Litigância de má-fé** (CPC 80/81) com a matriz de contradições do §V.

VII — CALIBRAÇÕES HERDADAS DO PARECER DE REVISÃO (00) — APLICADAS

- **NT Oslo (01)**: o eixo não é "líquida lá, mente aqui"; é **capacidade operacional ≠ liquidez do ativo** + dever de resposta ao SISBAJUD independe de liquidez + iliquidez afirmada sem prova. O Oslo Soberano entra só como **ilustração de capacidade operacional**.
- **NT Cotistas (03)**: co-cotistas (Volimo/XPA/Avila/Sharp) **não custodiam** ativos de Ari; reformular para **indagação** ("o réu figura, direta ou indiretamente, em seu patrimônio?"), não para mora mal endereçada.
- **Empresas operacionais (02)**: cisão 2021 = **CC 158** (não CPC 792); fluxo Apoio Adm. **condicionado à juntada de extrato**.
- **Falsum (04)**: tipicidade no **teor** da ata (presença em 31/12/2021), não na data da assinatura (DocuSign 16/02/2022).
- **Sequenciamento anti-"tip-off"**: conservar/gravar antes de notificar amplamente, para não alertar à dissipação.

VIII — CONCLUSÃO DO PERITO

As três frentes convergem para um **saneamento favorável e consolidável**. O réu, ao litigar para reduzir alimentos e resistir à partilha, **produziu as confissões** que sustentam a posição de Millena (renda, patrimônio, vínculo, cronometragem das perdas). O Ministério Público **já acolheu** o núcleo da tese de gastos. A guarda apoia-se em **decisão estatal** (suspensão out/2024 + IP). O saneamento deve **cristalizar os incontroversos, inverter o ônus quanto ao patrimônio, deferir uma perícia única** e reconhecer o **padrão de má-fé** — convertendo cada iniciativa do réu em prova contra ele. As calibrações jurídicas (CC 158 × CPC 792; capacidade operacional × liquidez; violência vicária ≠ vicaricídio) são **condição de êxito**: enquadramento correto evita improcedência por tecnicidade.

IX — RESERVA TÉCNICA

Dossiê saneatório consolidado a partir de: pacote de 7 notificações/representações (01-07) e suas versões aprimoradas; parecer de revisão "00revisaovalidacao"; autos da revisional 1012537-07.2025 (fls. 375/376, 393/402, 421/435, 911/940, 1544/1546) e do divórcio 1006744-58.2023; Relatório Analítico Integrado (vetor guarda/violência vicária); carteira Ajaccio (Doc 92); e Docs 89-100. Datas e valores (R\$ 5.000, R\$ 17.146,07, R\$ 30.000, R\$ 50.000, R\$ 749.183,38, R\$ 57.180.967,46, > R\$ 32 MM) reproduzem os autos/registros e os itens [CONFERIR] das minutas — dependem de confirmação por certidão antes do uso forense. As tipificações (CC 50, 158-165, 167, 403; CPC 55, 80/81, 311, 357, 373, 396-404, 400, 792; LMP arts. 7º, 19, 24; Leis 15.240/2025 e 15.384/2026; CC 1.583-1.584, 1.658-1.660) são apresentadas em tese, sujeitas à valoração da autoridade competente. Os plugins de software recebidos não constituem conteúdo processual; o plugin de prospecção/vendas é alheio ao caso. Preserva-se a presunção de inocência/boa-fé. Documento de apoio sujeito à subscrição dos patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.